

감 사 결 과 처 분 요 구 서

No. 2023 - 3					
소관부서	시행년도	행정상 조치	재 정 상 조 치		신분상 조치
			조치방법	금액(천원)	
◇처 ☆처	2023	부서주의1 시정1	회수	145	-

제 목 : 환경관리비 정산업무 부적정

○ 현황(개요)

☆처 ★부는 ☆☆(이하 ‘시공자’라 한다)과 [ㄷ 폐기물처리시설 진입도로 교통안전시설 물 토목공사] 계약 체결하여 [표1]과 같이 공사를 추진하였다.

[표1] 공사 계약현황(생략)

○ 관련법령(판단기준)

「건설기술진흥법」 제66조 및 「환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침(국토교통부 고시 제2018-528호)」에 따라 발주자는 건설공사로 인한 환경피해를 최소화하기 위해 환경관리비를 시공자 도급금액에 계상하도록 되어있다. 발주자는 시공자의 환경보전비 사용내역을 확인하여야 한다.

「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행안부 예규)」 제13장 공사계약일반조건 제9절 검사와 대가지급에 따르면 발주청은 검사시 계약상대자의 계약이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 계약상대자에게 필요한 시정조치를 요구하도록 되어 있다.

따라서 公社 감독자는 계약상대자가 제출한 ‘환경보전비 사용내역(정산)서’를 상기 기준에 따라 적정 사용여부를 확인하고, 목적 외로 사용하거나 부당하게 청구된 금액에 대하여는 감액조정하거나 반환을 요구하여야 한다.

○ 확인된 문제

시공자는 2021.12.28. ‘환경보전비 사용내역서’를 포함한 본공사 준공계를 公社에 제출하였고, 公社 감독자는 이를 확인 후 환경보전비 144,555원¹⁾을 포함한 준공금 25,340,000원을 시공자에게 지급하였다.

하지만, 시공자가 제출한 환경보전비 사용내역 증빙자료인 전자세금계산서의 ‘공급가액’과 ‘청구 합계금액’이 불일치하여 국세청 홈택스 ‘제3자 전자세금계산서 사실 조회’를 통해 확인한 결과, [표2]과 같이 전자세금계산서가 발급된 사실이 없는 것으로 확인되었다.

[표2] 전자세금계산서 허위작성 및 홈택스 발급사실 조회 현황(생략)

○ 관련부서 의견 및 판단

☆처(★부)는 당시 해당 사실을 인지하지 못했다고 의견을 제시하였다.

시공자는 전자세금계산서를 미발급하였음에도 부당하게 수령한 환경보전비 144,555원을 公社에 반환하겠다고 의견을 제시하였다

☆처(★부)는 준공정산 업무시 전자세금계산서 ‘공급가액’과 ‘청구 합계금액’이 상이하여 허위사실을 인지할 수 있었음에도 검토가 미흡하였고, 시공자는 전자세금계산서를 허위작성·제출한 것에 대하여 엄중히 책임을 물어야 하나, 부당 수령한 금액이 적고 당시 관련업무를 담당하던 시공사 직원이 퇴사하여 당시 자세한 경위를 알 수 없고, 부당 수령한 환경보전비 반납의사를 밝혔다.

○ 조치할 사항

1. 행정상 조치(요구) 사항

☞ 환경관리비 정산업무 부적정 재발방지를 위한 “부서주의” 처분

- ◇처는 준공정산시 환경관리비 관련 증빙자료 확인이 미흡했던 관련부서에 재발방지를 위해 “부서주의” 처분하시기 바랍니다.

【관련부서】 : ☆처

1) 시공자는 공사시 발생하는 비산먼지를 방지를 위한 고압살수기 운영비용 192,500원을 환경보전비로 청구하였으나 내역서상 계상된 환경관리비 144,555원을 지급받았다.

☞ 부당 수령한 환경관리비(144,555원) “시정(회수)” 처분 요구

- 관련부서는 시공자가 부당 수령한 환경관리비 144,555원을 회수하시기 바랍니다.

【관련부서】 : ☆처. 끝.